

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עמית הלוי

פ/25/3922

הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון – אחריות ארגוני עובדים ומעבידים לשביתות בלתי מוגנות), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957¹, בסעיף 37ב –
סכסוכי עבודה

- (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "או על תובענה שהוגשה נגד ארגון עובדים
או ארגון מעבידים או אדם שגרם לקיומה של השביתה או ההשביתה";
- (2) סעיף קטן (ד) – יימחק.

דברי הסבר

בישראל התקיימו לאחרונה שביתות של ארגוני עובדים והשביתות שנעשו בניגוד לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957 למטרות פוליטיות גרידא ולא לשם הגנה על זכויות עובדים. בהתאם לפסיקה המושרשת, אלו נחשבות "שביתות פוליטיות" שאינן מהוות שביתה מוגנת על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה.

השימוש שעושים ארגוני עובדים או מעבידים בכוחם כדי להשיג מטרות פוליטיות פסול מיסודו, וזאת משלוש סיבות. ראשית, משום שהוא כופה על העובדים עצמם שביתה פוליטית, כאשר ציבור העובדים מורכב מבעלי דעות פוליטיות שונות. שנית, משום שהוא פוגע בכלי השביתה – כלי חשוב אשר נועד לשמור על זכויות העובדים. שימוש פוליטי בכלי זה מוזיל את השימוש בו, פוגע בלכידות העובדים ועלול לגרום לפגיעה ביכולתם לעשות שימוש בכלי השביתה לשמירה על זכויותיהם. שלישית, כפי שציין בית המשפט העליון בבג"ץ 1074/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, מט(2) 485, 499 (1995), "זו שביתה המבקשת להתערב בהליכי חקיקה לגיטימיים של בית המחוקקים בגדר סמכותו לא על-ידי דרכי שכנוע המקובלות בשיטתנו הדמוקרטית, אלא על-ידי התערבות כוחנית אשר מבקשת לכפות על המחוקק את מה שאינו ראוי בעיניו. שביתה זו אינה לגיטימית, ויש הצדקה למנוע אותה".

¹סי"ח התשי"ז, עמ' 58.

במצב החוקי היום, מוחרגים ארגוני עובדים ומעבידים מסעיף 62(ב) לפקודת הנזיקין הקובע אחריות בגין "גרם הפרת חוזה", גם כאשר יזמו שביתה שאינה חוקית ואינה מוגנת, למעט אם התביעה היא של עובד או מעסיק שהיו צד לשביתה או להשבתה. סעיף זה משולל הצדקה, שכן אם מדובר בשביתה לא לגיטימית, וארגוני עובדים או מעבידים היוזמים אותה בניגוד לחוק, ראוי שלא יהיו זכאים להגנה מפני תביעות נזיקיות של צדדים שלישיים.

בהתאם לתיקון המוצע, במקרה שנגרם נזק עקב שביתה שאינה מוגנת, כל נפגע יהיה רשאי לתבוע את הנזק מאותם הארגונים שיזמו אותה, באמצעות עוולת "גרם הפרת חוזה" הקבועה בסעיף 62 שבפקודת הנזיקין. הארגונים לא יוכלו להתחמק בטענה שלא אישרו את השביתה או ההשבתה הבלתי מוגנת. תיקון מוצע זה אמור לצמצם את יכולתן של קבוצות לחץ קטנות לעצור מדיניות פוליטית, המוצעת על ידי נבחרי ציבור באמצעות המוסדות וההליכים הדמוקרטיים.

הצעת החוק האמורה אינה משנה את הפטור הקבוע בחוק לאנשים פרטיים ששבתו, אלא משפיעה אך ורק על ארגוני עובדים ומעבידים – ארגונים הנושאים באחריות ישירה ליציאה לשביתה או להשבתה, או אנשים שהצליחו לגרום לשביתה או השבתה בלתי חוקית אף שלא במסגרת ארגון עובדים או מעבידים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באב התשפ"ג (26.07.2023)